

第3章 証拠の許容性／第1節 証拠の関連性

刑事訴訟法
No243

予備独自問題 R2-24

(配点: 3)

月	日
月	日

刑事訴訟における証拠と憲法の諸規定に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑事訴訟法に明文の規定は置かれていないものの、刑事訴訟法の解釈として、憲法第31条による適正手続の保障並びに憲法第35条による住居の不可侵及び搜索・押収を受けることのない権利の保障にも鑑み、そのような証拠物の証拠能力が否定される場合がある。
- イ. 国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができない者の供述を録取した検察官面前調書を、刑事訴訟法第321条第1項第2号前段の規定により証拠とすることは、それが作成され証拠請求されるに至った事情や、供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、憲法第37条第2項の保障する証人審問権の趣旨に鑑み許されない場合がある。
- ウ. 自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制することは、憲法第38条第1項に違反するから、そのようにして得られた供述を、被告人の有罪を認定するための証拠とすることは許されない。
- エ. 任意にされたものでない疑いのある自白を、犯罪事実を認定するための証拠とすることは、刑事訴訟法第319条第1項の定める自白法則に違反するが、憲法第38条第2項の定める自白法則には違反しない。
- オ. 公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、刑事訴訟法第319条第2項の定める補強法則に違反するが、憲法第38条第3項の定める補強法則には違反しない。

ア 正しい

最判昭53.9.7（百選88事件）により、本記述は正しい。

上記判例は、「事案の真相の究明も、個人の基本的人権の保障を全うしつつ、適正な手続のもとでされなければならないものであり、ことに憲法35条が、憲法33条の場合及び令状による場合を除き、住居の不可侵、搜索及び押収を受けることのない権利を保障し、これを受けて刑事訴訟法が搜索及び押収等につき厳格な規定を設けていること、また、憲法31条が法の適正な手続を保障していること等にかんがみると、証拠物の押収等の手続に、憲法35条及びこれを受けた刑事訴訟法218条1項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定されるものと解すべきである。」としている。

イ 正しい

最判平7.6.20（百選80事件）により、本記述は正しい。

上記判例は、「321条1項2号前段は、検察官面前調書について、その供述者が国外にいるため公判準備又は公判期日に供述することができないときは、これを証拠とすることができると規定し、右規定に該当すれば、証拠能力を付与すべきものとしている。しかし、右規定が同法320条の伝聞証拠禁止の例外を定めたものであり、憲法37条2項が被告人に証人審問権を保障している趣旨にもかんがみると、検察官面前調書が作成され証拠請求されるに至った事情や、供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、その検察官面前調書を常に右規定により証拠能力があるものとして事実認定の証拠とすることができるとすることには疑問の余地がある。」としている。

ウ 誤っている

本記述は、刑事免責を付与して供述を強制して得られた供述を証拠とすることは、自己負罪拒否特権を定めた憲法38条1項に違反して許されないとしている点で、誤っている。

最大判平7.2.22（百選63事件）、157条の2、157条の3。最大判平7.2.22は、「刑事免責の制度は、自己負罪拒否特権に基づく証言拒否権の行使により犯罪事実の立証に必要な供述を獲得することができないという事態に対処するため、共犯等の関係にある者のうちの一部の者に対して刑事免責を付与することによって自己負罪拒否特権を失わせて供述を強制し、その供述を他の者の有罪を立証する証拠としようとする制度」であって、「我が国の憲法が、その刑事手続等に関する諸規定に照らし、このような制度の導入を否定しているものとまでは解されない」としつつ、「これを採用するのであれば、その対象範囲、手続要件、効果等を明文をもって規定すべき」として、判決時には「我が国の刑事訴訟法は、この制度に関する規定を置いていない」から、「刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることは、許容されない」としていた。しかし、平成28年刑事訴訟法改正により、証人尋問を実施する際、検察官の請求により、裁判所の免責決定を得て、証人の自己負罪拒否特権を失わせ、供述を強制する制度が導入された（157条の2、157条の3）。よって、自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制しても、憲法38条1項に違反せず、得られた供述を、被告人の有罪を認定するための証拠とすることができる。

エ 誤っている

本記述は、任意にされたものでない疑いのある自白を、犯罪事実を認定するための証拠とすることは、憲法38条2項の定める自白法則には違反しないとしている点で、誤っている。

最大判昭45.11.25(百選69事件)は、「捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑法1条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ適正に行なわれるべきものであることにかんがみれば、捜査官が被疑者を取り調べるにあたり偽計を用いて被疑者を錯誤に陥れ自白を獲得するような尋問方法を厳に避けるべきであることはいうまでもないところであるが、もしも偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑法319条1項の規定に違反し、ひいては憲法38条2項にも違反するものといわなければならない。」としており、不任意自白を犯罪事実認定の証拠とすることは、憲法38条2項にも違反するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、刑事訴訟法319条1項とは異なり、憲法38条2項は文言上、「任意にされたものでない疑いのある自白」を証拠とできない自白に含んでいないが、両規定の間に実質的な差異は無いというものを挙げている。

オ 正しい ★

319条2項、最大判昭23.7.29(百選A33事件)により、本記述は正しい。

319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」と定めており、公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、319条2項の定める補強法則に違反する。これに対して、最大判昭23.7.29は、憲法38条3項の「『本人の自白』には、公判廷における被告人の自白を含まないと解釈するを相当とする」としており、公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、憲法38条3項の定める補強法則には違反しないとしている。その理由として、判例は、①公判廷における被告人の自白は、自由の状態において供述されるものであるから、公判廷において被告人は、自己の真意に反してまで軽々しく自白し、真実にあらずる自己に不利益な供述をするようなことはない、②もし被告人が虚偽の自白をしたと認められる場合には、その弁護士は直ちに再訊問の方法によってこれを訂正せしめることもできる、③裁判所の面前でなされる自白は、被告人の発言、挙動、顔色、態度並びにこれらの変化等からも、その真実に合するか否か、又、自発的な任意のものであるか否かは、多くの場合において裁判所が他の証拠を待つまでもなく、自ら判断し得る、④裁判所はその心証が得られるまで種々の面と観点から被告人を根掘り葉掘り十分訊問することとできる、ということを挙げている。

